

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 609/2531

นางถนอม วัจนพันธุ์หรือรัตนพันธุ์

ผู้ร้อง

นางอับ ดาษพล

ผู้คัดค้าน

นางอับ ดาษพล ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้คัดค้านฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการแบ่งปันทรัพย์มรดกไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 101)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ตั้งนางถนอมวัจนพันธุ์หรือรัตนพันธุ์ผู้ร้อง เป็นผู้จัดการมรดกของนางนิม ดาษพล ผู้ตาย ให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ฯลฯ

ผู้คัดค้านฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 94,93)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีมีประเด็นข้อพิพาทเพียงว่าผู้ร้องหรือผู้คัดค้านสมควรเป็นผู้จัดการมรดก มิได้พิพาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก ไม่มีเหตุที่ผู้คัดค้านต้องขอทุเลาการแบ่งปันทรัพย์มรดกหรือคุ้มครองประโยชน์ระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้องคำคำร้องให้เป็นพับ

วิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีมีประเด็นข้อพิพาทเพียงว่าผู้ร้องหรือผู้คัดค้านสมควรเป็นผู้จัดการมรดก มิได้พิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดก ไม่มีเหตุที่ผู้คัดค้านต้องขอทุเลาการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกหรือคุ้มครองประโยชน์ระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้องค่าคำร้องให้เป็นพับ

(ธีรศักดิ์ กรรณสูต-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>